

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3970/2532

นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น กับพวก
นางสุภา ฮาหวัง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา

จำเลยเคยถูกอัยการฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลแขวงในข้อหากระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ศาลแขวงวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุ คงมีเพียงบางปากยืนยันว่าผู้ขับรถเป็นหญิง แต่ไม่ ยืนยันว่าเป็นจำเลย จำเลยก็นำสืบปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขับรถคันดังกล่าว พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลย พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ดังนี้ถือว่า ศาลในคดีอาญาไม่ได้ชี้ขาดว่าจำเลยไม่ได้เป็นคนขับรถคันเกิดเหตุ เมื่อผู้เสียหายใน คดีอาญาดังกล่าวเป็นโจทก์ฟ้องทางแพ่งเป็นคดีนี้เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจาก จำเลย โจทก์จึงมีสิทธินำพยานเข้าสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อตัดหน้ารถ จักรยานยนต์ที่โจทก์ขับอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้รถของโจทก์ชนรถของจำเลย ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตาม ฟ้องแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนขับรถยนต์คันที่เกิดเหตุ เหตุ
เกิดขึ้นเพราะโจทก์ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์
ใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์ไม่ให้การแก้ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และฟ้องแย้ง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่ที่เกิด
เหตุ โจทก์ที่ ๑ ขับรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่ ๑ มีโจทก์ที่ ๒ นั่งซ้อนท้ายชนกับ
รถยนต์คันที่จำเลยเข้าซื้อมาเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับอันตรายสาหัส มีปัญหา
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุ แต่ผู้เช่ารถ
คันเกิดเหตุจากจำเลยเป็นคนขับหรือไม่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของทั้งสอง
ฝ่ายแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยไม่น่าเชื่อถือ และได้วินิจฉัยข้ออ้างของ
จำเลยที่ว่าในทางอาญาพนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลแขวง
พระนครเหนือขอหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับอันตรายสาหัส
ศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษายกฟ้องตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
๒๒๔๑๕/๒๕๒๘ ตามคำพิพากษาแนวทำฎีกาจำเลยนั้น เห็นว่า คดีอาญาดังกล่าวศาล
แขวงพระนครเหนือเพิ่งพิพากษาเมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลฎีกาเห็นสมควรรับไว้พิจารณาโดยฟังว่าคดี
อาญาดังกล่าวศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์จริง แต่อย่างไร
ก็ตามศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำพิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือที่พิพากษายกฟ้อง
โจทก์แล้ว ปรากฏว่าศาลแขวงพระนครเหนือวินิจฉัยคดีว่า โจทก์ไม่มีพยานมาเบิก
ความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ขับ คงมีแต่นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น (โจทก์คดีนี้) เพียง
ปากเดียวที่ยืนยันว่า ผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นหญิง แต่ก็ไม่ยืนยันว่าเป็นจำเลย
จำเลยก็นำสืบปฏิเสธอยู่ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุ เพราะจำเลยขับ
รถไม่เป็นพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลย พิพากษายกฟ้อง ดังนั้นถือว่า
ศาลไม่ได้ชี้ขาดว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุเพียงแต่พยานหลักฐาน
โจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลย เมื่อผู้เสียหายทั้งสองเป็นโจทก์ฟ้องทางแพ่งเป็นคดีนี้
เรียกค่าเสียหาย และนำสืบให้ฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุ ศาลก็ฟัง
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ว่า จำเลยเป็นคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุ ดังนั้น เมื่อชั่งน้ำหนัก
พยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองกับพยานหลักฐานจำเลยแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานจำเลย
มีพิรุณและขัดต่อเหตุผลไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือผู้พยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองไม่ได้ ศาล
ฎีกาจึงเชื่อว่า จำเลยเป็นคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุดังโจทก์ทั้งสองฟ้องจริง ส่วนใน
ประเด็นที่ว่าจำเลยประมาทหรือไม่และในเรื่องค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่า
จำเลยเป็นฝ่ายประมาทและกำหนดให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยไม่ฎีกาคัดค้าน คำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ในประเด็นทั้งสองนี้ เป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสองตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ทั้งสองจำนวน

๑,๒๐๐ บาท

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายปกิจ สุวรรณพรหมา

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------